



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INST CIV COM 36A NOM

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 9

Año: 2025 Tomo: 1 Folio: 97-110

EXPEDIENTE SAC: 13014547 - **BRAIN, SAUL NAHUEL C/ TOYOTA PLAN ARGENTINA S.A.DE AHORRO PARA FINES**

DETERMINADOS - ABREVIADO - OTROS - TRAM.ORAL

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 9 DEL 11/02/2025

SENTENCIA NUMERO: 9. CORDOBA, 11/02/2025. Y VISTOS: estos autos caratulados BRAIN, SAUL NAHUEL C/ TOYOTA PLAN ARGENTINA S.A.DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS – ABREVIADO - OTROS - TRAM.ORAL, Expte. 13014547,

de los que resulta que:

I) Con fecha 01/07/2024, comparece el Sr. Saúl Nahuel Brain con el patrocinio letrado del Dr. Federico Alberto Varesini, e impetra demanda en contra de Toyota Plan Argentina SA de Ahorro Para Fines Determinados, CUIT 30-71439695-8, persiguiendo de su parte la suma de pesos ocho millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos catorce con 32/100 (\$ 8.419.714,32), con más sus intereses, o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse.

Refiere el compareciente que a través del Formulario de Adhesión N° 005050033 se incorporó a un típico plan de ahorro para la adquisición de un vehículo Toyota Yaris XS 1.5 6M/T 5P. Señala que resultó adjudicatario del vehículo el día 12/06/2023 pero destaca que la entrega efectiva del rodado fue realizada el día 19/01/2024.

En función de ello, hace presente que el art. 9 del convenio por adhesión a condiciones generales que establece Toyota cuenta con un plazo de sesenta (60) días para la entrega del vehículo, los que son contados a partir del cumplimiento -por parte del adherente- de la

suscripción del formulario de pedido de unidad y del pago del derecho de adjudicación (entre otros deberes accesorios).

Señala que el mismo artículo establece que, fenecido el plazo, el adherente resulta acreedor de una multa, la que se calcula aplicando al valor del automóvil “intereses no capitalizables calculados a la Tasa Activa del Banco Nación para operaciones comerciales”.

Dice que dicha multa debía ser abonada transcurridos 10 días desde la fecha de entrega del rodado.

Manifiesta que su parte completó el referido formulario con fecha 26/07/2023 y abonó el saldo correspondiente con fecha 28/07/2023, por lo que a partir de este último día comenzaba a regir el plazo de 60 días para la entrega del vehículo.

Refiere que formuladas múltiples reclamaciones a la accionada a través de sus diferentes canales de contacto, derechamente le informaron que la empresa no se encontraba en condiciones de afrontar el pago debido.

Destaca el compareciente que el dio acabado y oportuno cumplimiento a las obligaciones a su cargo; siendo la principal de ellas el pago del precio de la totalidad del derecho de adjudicación (véase rectificación efectuada con fecha 19/07/2024).

En contrapartida, señala que la accionada no ha cumplimentado con la obligación a su cargo y que motiva la interposición de la presente demanda; siendo ella el pago de la multa establecida en el art. 9 del convenio por adhesión a condiciones generales.

Con relación a la cuantificación de la multa, refiere que de la simple lectura de la cláusula novena de las condiciones generales se advierte que la multa a favor de su parte consiste en una suma de dinero que se cuantifica en base a la demora de la accionada en la entrega del rodado.

Que este plazo obra confirmado por: **1)** Fecha de inicio de plazo de multa (cumplimiento de las obligaciones a su cargo): dice la fecha que debe tomarse es el 28/07/2023, cuando se efectuó el último depósito del saldo de precio debido (conforme surge de los talonarios que

acompaña). Que, según la cláusula novena de las condiciones generales, la demandada contaba con un plazo de 60 días para la entrega del vehículo; caso contrario comenzaba a correr la multa. En consecuencia, señala que el plazo de cuantificación de la multa comienza el día 28/07/2023. **2)** Fecha de finalización del plazo de multa (entrega del vehículo): manifiesta que la entrega efectiva del rodado se produjo el día 19/01/2024 (acompaña acuse de recibo labrado por Toyota). **3)** Fecha de pago de la multa: refiere que se estableció como fecha de pago un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la entrega efectiva del vehículo. Que, si se toman los días hábiles judiciales, el plazo para su pago fenecía el 16/02/2024, por lo que la mora deberá computarse desde el día 17/02/2024.

Con relación al valor del rodado, manifiesta que el valor del vehículo objeto del auto plan ascendía al día 26/07/2023 a la suma de \$ 7.568.000, según el valor de modelo original más monto adicional abonado por cambio de modelo.

En definitiva, señala que el valor de la multa surge de aplicar al valor del rodado (\$ 7.568.000) la tasa activa del Banco Nación Argentina para operaciones comerciales desde el día 28/09/2023 al día 19/01/2024.

Dicho monto asciende a la suma de pesos tres millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos catorce con 32/100 (\$ 3.419.714,32).

Manifiesta que dicha suma debería haberse efectivizado el día 16/02/2024, por lo que a partir del día siguiente corresponde la aplicación de intereses de uso judicial, los cuales solicita que se fijen en un 8% mensual más la tasa pasiva, en virtud del particularmente feroz proceso inflacionario experimentado en los primeros meses del año en curso.

Asimismo, reclama el actor la suma de pesos cinco millones (\$ 5.000.000) en concepto de daño punitivo.

Señala que la sanción luce procedente atento que la accionada ha incumplido los siguientes deberes legales y contractuales, a saber: a) omisión de prestación de servicio en forma convenida (art. 19, LDC) y b) omisión de brindar trato digno al consumidor (art. 8, LDC).

Con relación a la razonabilidad del monto pretendido señala que se deben tener en cuenta las circunstancias del caso antes relatadas como así también los siguientes aspectos. Entre ellos, destaca la posición del infractor en el mercado. Dice que la demandada es sin dudas una de las fabricantes de vehículos más antigua y poderosa del mundo. Asimismo, señala que la empresa resultó célere y eficaz para recibir su adhesión al auto plan pero que al momento de cumplimentar con sus obligaciones brilló por su ausencia. Dice que no se advierte razón fáctica o jurídica que, cuanto menos, pudiese entender excusable el incumplimiento de la accionada. Por el contrario, se trata de una actitud plenamente dolosa, fruto de un plan empresarial destinado a evadir sus responsabilidades. Manifiesta que, como toda empresa bien asesorada, la contraria sabe que: i) pocos clientes se toman el trabajo de leer la letra chica de las condiciones generales y, en consecuencia, conocen la existencia de esta multa a su favor; y ii) el último recurso al que echan mano los consumidores es recurrir a un abogado y comenzar a desandar el largo y tortuoso camino judicial ante un incumplimiento. Dice que, a sabiendas de esto, reiteran hasta el hartazgo estas prácticas, puesto que las demandas judiciales nunca alcanzan a la totalidad de los afectados.

Señala que resulta imperioso imponer a la demandada el pago de una suma de dinero que goce de tal efecto que, en el futuro, piense dos veces antes de violentar groseramente los derechos de sus consumidores. Cita jurisprudencia.

Ofrece prueba.

II) Impreso el trámite de ley (decreto de fecha 04/07/2024), con fecha 09/09/2024 comparece el Dr. José Ignacio Vocos en su carácter de apoderado de la empresa demandada, y solicita participación, fija domicilio y procede a contestar la demanda.

En primer término, señala que el actor demanda a su representada a los fines de reclamar la penalidad por la demora en la entrega y que se encuentra establecida en el art. 9 de las condiciones generales de su mandante. Dice que el actor genera este dispendio en orden a que se conforme que la penalidad puesta a su disposición fue correctamente liquidada y

antojadizamente rechazada.

Señala que el plazo de entrega es de 105 días al haber optado el actor por el cambio del bien y no de 60 días como expone el pretensor en su demanda.

Dice que el Sr. Brain indica falsamente que

“la empresa no se encontraba en condiciones de afrontar el pago debido”, cuando fue su oposición a la liquidación practicada lo que imposibilitó su pago.

Refiere que el actor deliberadamente omite además de la ampliación del plazo aceptado, que fue su antojadiza negativa la que imposibilitó a su representada a efectuar la transferencia en un todo de acuerdo con el contrato de plan de ahorro y lo expresamente establecido en el art. 9 CG. Manifiesta que una vez entregado el bien, se genera automáticamente la penalidad por la demora en la entrega y con la información bancaria de cliente, se procede a su pago.

Luego niega la totalidad de los hechos relatados por la parte actora en la demanda, con excepción de aquellos que sean objeto de expreso y especial reconocimiento por parte del suscripto. Asimismo, niega la autenticidad de toda documentación que no provenga de TPA, indicada en la demanda.

En particular niega: que su mandante haya incumplido el contrato de plan de ahorro; que su mandante no brinde la información cierta, clara y detallada; que sea correcta la suma pretendida por el actor; que la penalidad que determina el art. 9 no sea de fácil liquidación, al margen de la debida información brindada; que pueda su mandante conocer la fecha de entrega de los bienes, al no ser la proveedora de bienes objeto de los planes de ahorro que administra; que su mandante no de un trato digno a los consumidores suscriptores de planes de ahorro; que sea la conducta de su mandante pasible de sanción civil como se pretende; que sea procedente el reclamo del actor.

Con relación a la realidad de los hechos, señala el compareciente que el Sr. Brain es titular del contrato de ahorro previo GO 1030/32 para la adquisición de un bien, marca Toyota, modelo Yaris XS 1.5 6M/T 5P, que le fue adjudicado el 12/06/2023, optando al ingresarse el pedido

por el cambio de modelo por un Yaris XLS 1.5 CVT 5P.

Destaca que el plazo de entrega de la unidad, conforme condiciones generales, era de CIENTO CINCO (105) días, dado que el cliente solicitó el cambio de modelo, habiendo quedado confirmado el pedido el día 03/08/2023. Cita normativa.

Dice que la cláusula es clara: SESENTA (60) días de plazo, más CUARENTA Y CINCO (45) días adicionales en caso de mediar cambio de modelo, debiendo en este caso ser informado al cliente. En ese entendimiento, surge del legajo de adjudicación que incluye el formulario donde figura la fecha de ingreso y el casillero tildado con el adicional de los 45 días por el cambio de modelo.

En función de ello, señala que la demora fue de 64 días, siendo improcedentes todos los reclamos del actor.

Destaca incluso que el actor estima erróneamente el valor del bien, puesto que, conforme contrato debe ser considerado sobre el bien del plan suscripto (no el pedido) y a la fecha de vencimiento del plazo pactado. Es que justamente se determina la aplicación de la tasa activa sobre el valor de la fecha de vencimiento de plazo, ya que, si no, al actualizarse el valor del bien, se estaría actualizando dos veces, lo que sí genera un enriquecimiento sin causa, contrario a derecho.

Por último, hace presente que su mandante administra fondos de terceros y que su objeto es ajeno a la fabricación de bienes, que exclusivamente administra planes de ahorro.

Señala entonces que habiendo quedado confirmado el pedido el 03/08/2023, es en esa fecha que comenzó el cómputo del plazo de entrega (105 días), produciéndose su vencimiento el día 16/11/2023 y la entrega del vehículo el 19/01/2024. Por lo que, si el pedido del bien -con el cambio de modelo- ingresó el 26/07/2023, los 105 días de plazo máximo de entrega (incluyendo el día inicial) se cumplieron el 16/11/2023.

En función de ello, manifiesta que para la liquidación de la penalidad deben tomarse los siguientes parámetros: a) fecha de inicio del cálculo por vencimiento del plazo pactado:

17/11/2023; b) fecha final entrega del bien: 19/01/2024; c) monto base: VM \$ 9.427.000 (valor móvil del tipo suscripto originalmente para el mes de noviembre – adjunta lista de precios presentada ante la Inspección General de Justicia); d) tasa: activa BNA. **Que así el monto de la penalidad asciende a la fecha de entrega \$ 2.861.941,53.**

Con relación al daño punitivo, refiere que el actor sin el más mínimo análisis solicita que se aplique a su mandante una sanción civil, la que estima en la suma de \$ 5.000.000. Dice que el actor se refiere a una serie de deberes impuestos por LDC, los que han sido, a todo evento, absolutamente respetados en la administración por su mandante. Además, señala que cuesta creer cómo puede el actor considerar que existe un incumplimiento de la obligación de entregar el bien cuando no es su mandante quien lo fabrica. Es que lejos está la demora en la entrega -como pretende exhibirse- de ser maliciosa, cuando se pagan abultadas penalidades en la demora.

Destaca el compareciente que ya se encuentra prevista contractualmente una indemnización ante la demora en la entrega, por lo que no corresponde una punición adicional, máxime cuando no se encuentra probado que su mandante haya actuado de manera dolosa o con culpa grave. No es su representada la proveedora de los bienes.

En definitiva, sostiene el apoderado de la demandada que no es ilegítima la conducta desenvuelta por su mandante y por tanto solicita el rechazo de la pretensión invocada. Ofrece prueba.

Hace reserva del caso federal.

III) Con fecha 11/09/2024 toma intervención la Sra. Fiscal Civil, Comercial y Laboral de Segunda Nominación.

IV) Una vez trabada la Litis, y conforme lo dispuesto por el art. 3, Lp. 10.555, se fijó la audiencia preliminar con el objeto de procurar una conciliación entre las partes o, en su caso, fijar el objeto litigioso (hechos controvertidos), proveer a la prueba que resulte pertinente y conducente y trazar un plan de trabajo para su producción.

A la audiencia preliminar celebrada con fecha 15/10/2024 compareció el actor acompañado de su letrado patrocinante Dr. Federico Varesini y Remo Bergoglio, como así también comparece el Dr. José Ignacio Vocos en su carácter de apoderado de la empresa demandada Toyota Plan Argentina SA de Ahorro para fines determinados.

En dicha instancia, el actor reconoce que el día 30/07/2024 cobró por e-check la suma de \$ 3.384.766,97.

Con relación al objeto litigioso, las partes son contestes en afirmar que: 1) el actor se incorporó a un plan de ahorro para la adquisición de un vehículo Toyota Yaris XS 1.5 6 M/T 5P a través del formulario de adhesión n° 005050033; 2) el día 12/06/2023 resultó adjudicatario; 3) el actor optó al aceptar la adjudicación el cambio de modelo a un automotor Yaris XLS 1.5 CVT 5P; y 4) que el día 19/01/2024 se realizó la entrega definitiva del automóvil.

Asimismo, en dicha instancia se ponen de acuerdo respecto de que el cómputo del plazo de entrega comenzó a correr el día 03/08/2023, que el plazo de entrega del automotor es de 105 días (60 días + 45 días por cambio de modelo) y que los días de demora en la entrega son 64 días en total. Se ponen de acuerdo también en el valor del vehículo el que asciende a la suma de \$ 9.427.000, conforme tabla acompañada por la parte demandada al momento de contestar la demanda.

Finalmente, las partes son contestes en afirmar que el actor recibió la suma de \$ 3.384.766,97 en concepto de pago y que la misma se debe imputar al pago de capital.

V) Finalmente, a la audiencia complementaria comparece el actor Sr. Saúl Nahuel Brian acompañado de su letrado patrocinante Dr. Remo Bergoglio, como así también comparece el Dr. José Ignacio Vocos en su carácter de apoderado de la empresa demandada Toyota Plan Argentina SA de Ahorro para fines determinados. Se encuentra presente también la Dra. Torre Alday en representación de la Sra. Fiscal Civil de la Fiscalía de Segunda Nominación. No habiendo prueba oral que diligenciar, las partes proceden a alegar. Culminado ello, se

dicta el decreto de autos, el que firme permite resolver.

Y CONSIDERANDO: I) El caso. El Sr. Saúl Nahuel Brain deduce demanda en contra de Toyota Plan Argentina SA de Ahorro Para Fines Determinados persiguiendo que se condene a la demandada al pago de la multa contenida en el art. 9 de las condiciones generales de contratación, la que asciende a la suma de pesos tres millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos catorce con 32/100 (\$ 3.419.714,32). Asimismo, reclama la suma de pesos cinco millones (\$ 5.000.000) en concepto de daño punitivo. Todo ello con más intereses y costas. La empresa demandada, por su parte, solicita el rechazo de la demanda con costas.

En estos términos, ha quedado trabada la Litis.

II) Sentencia redactada en lenguaje claro y fácilmente comprensible. Este expediente ha tramitado como proceso civil por audiencias que se encuentra regulado por la Lp. 10.555 y su Protocolo de Gestión, en el cual la inmediatez y la oralidad se encuentran presentes.

Esta nueva estructura procesal ha producido un cambio de paradigma en la justicia civil, fomentando la obligación constitucional y convencional (derechos de los tratados internacionales) de brindar al justiciable una “tutela judicial efectiva”.

En lo que aquí atañe, el Protocolo de Gestión de Audiencias Civiles, que reglamenta la ley de oralidad (Lp. 10.555), enuncia que, teniendo cuenta que en la estructura del proceso oral se prescinde de formas sacramentales, y en consonancia con los nuevos paradigmas generales, los magistrados deberán redactar las resoluciones en términos claros y comprensibles para el justiciable, prescindiendo de formulaciones y citas dogmáticas (punto 6.e. del mencionado instrumento que se puede consultar en la página web del Poder Judicial).

Este deber de utilizar un lenguaje claro e inteligible para el ciudadano usuario del servicio de justicia, es una manifestación del principio de flexibilización de las formas.

Nótese al respecto que el derecho a recibir información posee una nueva dimensión, manifestándose actualmente como “un derecho a comprender”.

Es por ello, que, en lo posible, el suscripto utilizará un lenguaje que pueda ser entendido por

las partes y no sólo por sus abogados.

Intentaré, en la medida que sea posible, brindar conceptos simples y comprensibles para todos, sin dejar de lado el rigor técnico que debe tener toda resolución judicial (art. 3, Código Civil y Comercial de la Nación).

Digo esto, pues algunos conceptos del mundo del derecho pueden ser algo abstractos y puramente técnicos. Si bien ello no releva al juez de su deber de intentar facilitar la comprensión del debate a las partes, algunos pasajes de esta resolución (sentencia) pueden generar alguna complicación o esfuerzo interpretativo mayor que otros.

Con esta finalidad, es decir, la de emplear un lenguaje claro y comprensible para el ciudadano, principal destinatario del servicio de justicia, me encomiendo al análisis del expediente, solicitando la colaboración de los otros auxiliares de la justicia –en este caso, me refiero a los abogados de las partes- para que se comprometan a completar el entendimiento de los fundamentos de la sentencia, en aquellas cuestiones más técnicas y jurídicas.

III) Relación de consumo. Aplicación de las normas de la ley 24.240. Inauguralmente diré que no caben dudas que en el *sub lite* se configuró una “relación de consumo”, que justifica la aplicación del “estatuto del consumidor” (art. 42, CN y Ln. 24.240).

Ello así puesto que el actor es una persona humana que ha suscripto a título oneroso un plan de ahorro previo con la parte demandada (art. 1, Ley 24.240), y esta última queda subsumida en la noción de proveedor del art. 2, ib. ya que una se dedica de forma profesional a la organización del sistema de ahorro privado (TOYOTA PLAN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS).

Cabe presumir la condición de consumidor del Sr. Saúl Nahuel Brain pues no se ha acreditado que haya incorporado el vehículo a ninguna cadena de comercialización o industria y conforme el curso normal y ordinario de las cosas, se presume que el actor utiliza el vehículo adquirido mediante el plan de ahorro como destinatario final.

Esto tiene especial incidencia para resolver el caso. Veamos.

En primer lugar, son de aplicación una serie de principios que atraviesan al ordenamiento consumeril. En efecto, vemos que el espíritu de la ley 24.240 y el principio *in dubio pro damnato* que inspira el art. 3 de dicho cuerpo normativo, debe tenerse en cuenta tanto en la apreciación de los hechos, como en la aplicación del Derecho y en la valoración de la prueba (conf. PIZARRO, Ramón D. y VALLESPINOS, Carlos G. “Instituciones de Derecho Privado – Obligaciones”, Hammurabi, t. 1, p. 113).

En otros términos, el precepto "*in dubio pro*" significa que ha de acudirse al test de racionalidad para determinar, en cada caso, quién se encuentra en posición más vulnerable o más débil, desde el punto de vista fáctico, técnico y económico, a fines de eliminar esa desigualdad, y para ello, la protección comprende la duda en la apreciación de los hechos y en la aplicación del derecho (GALDOS, Jorge Mario, El principio favor *debilis* en materia contractual - algunas aproximaciones, La ley 1997-D, 1112).

Como se ve, la ley 24.240 (y sus modif.), tiene por principal intención proteger al consumidor, considerado la parte débil del contrato y generalmente un no profesional, cuando celebra el acto con un profesional, comerciante o industrial (Tinti, Guillermo Pedro, Calderón, Maximiliano R., “Derecho del Consumidor”, Ed. Alveroni, 3ra. Ed. Año 2011, pag. 26), y por lo tanto lo cubren con una normativa de carácter tuitiva, con raigambre constitucional y diferente a los simples contratos paritarios.

También es dable puntualizar que se trata de un contrato de adhesión, cuyas cláusulas entran dentro del régimen de la ley 24240, artículo 38 y concordante y recientemente conceptualizado en el art. 984 del C.C.C.N. “*El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción*”. Ello se justifica en la forma de celebración, ya que hay adhesión de una de las partes, a las condiciones y cláusulas generales predispuestas y redactadas de antemano por la otra parte. Al respecto se ha pronunciado la jurisprudencia (a la cual adhiero) en estos términos: “*Como*

es sabido, los denominados 'planes de ahorro previo para fines determinados' son contratos de consumo atípicos y complejos, mediante los cuales el fabricante de un bien (en el caso, automóviles) y la empresa administradora de los fondos crean un sistema de autofinanciación para la colocación de sus productos en el mercado. El otro partícipe de esa relación jurídica (el grupo de ahorristas) queda conformado mediante los contratos que la sociedad administradora suscribe con los consumidores de manera individual, reservándose las facultades de manejo y dirección del grupo, que no participa como sujeto del negocio sino como fondo dirigido por aquella (v. Rinessi, Antonio Juan, "Relación de consumo y derechos del consumidor", Ed. Astrea, Bs. As., 2006 pág. 393 y ss.). Doctrina y jurisprudencia acuerdan que existe una clara relación de consumo entre los adherentes o suscriptores como consumidores o usuarios, y el resto de los sujetos que integran la cadena de comercialización del bien de que se trate, en calidad de proveedores; de ese modo, siendo contratos celebrados por adhesión a las condiciones generales y de consumo, la tutela del consumidor es una manda de orden público que torna aplicable el plexo normativo instituido por la Ley 24240 y sus modif. (v. Rinessi, op. cit., pág. 109 y ss.; Junyent Bas-Garzino, "La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines determinados" LL 2013-C, 1065; CSJN, "Plan Ovalo SA de Ahorro para fines determinados c/ Giménez Carmen Élide" S. 18-10-2006, Fallos: 329:4403; CNCom. Sala A, S. 15-11-2005, elDial.com-AA316A; idem Sala D, S. 4-8-2010, elDial.com AA651A; Cám. Sexta Civ. y Com. de Córdoba, S. 23-3-2014, elDial.com-AA87CD; CNACAF, Sala II, S. 6-6-2013, elDial.com-AA8225, entre muchos otros). Desde esta óptica, y partiendo de la desigualdad estructural entre los proveedores y los consumidores o usuarios que caracteriza a las relaciones de consumo (y se traduce en la asimetría de información y las diferencias de poder económico y de negociación entre ambas partes), se justifica la protección adicional que el ordenamiento jurídico proporciona al contratante más débil de dicha relación, en tanto que la preceptiva del consumidor tiende a paliar tal desigualdad (v. Cám. Sexta Civ. y Com. de Córdoba, "Gervan c/ Ford S.A. y otros

s/cobro de pesos" S. 23-3-2014, elDial.com- AA87CD). En este contexto, el contrato debe ser interpretado conforme las pautas especiales que estipula la Ley de Defensa del Consumidor, cuando dispone que las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte se tendrán por no convenidas; que la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor y, cuando existan dudas sobre los alcances de la obligación, se estará a la que sea menos gravosa (arts. 3 y 37 inc. b) de la Ley 24240 modif. por Ley 26361).” (CCC Sala II, Mar del Plata, Buenos Aires , en autos G., E. S. vs. Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otros. Daños y perjuicios; 01/12/2016; Rubinzal Online; 161562 RC J 6896/16).

También nuestra Ley Suprema provee a la protección tuitiva en su art. 42 (primer párrafo) al establecer: *“los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”* (sic.).

Asimismo, como pauta interpretativa de las obligaciones de las partes –siendo la presente una normativa de orden público (art. 65, LDC)- debe aplicarse, en caso de duda sobre la interpretación de los principios de la misma, la más favorable al consumidor (art. 3 y 37, ib.). Por último, en el desarrollo del contrato debe regir el principio de buena fe contractual de modo imperativo (art. 1198, CCCN) y de trato digno (art. 8 bis, LDC y art. 42, CN).

IV) Multa por la demora injustificada en la entrega.

IV.1) Incumplimiento de la empresa demandada. Responsabilidad. Como ya vimos, no se encuentra controvertido en marras: a) que el actor se incorporó a un plan de ahorro para la adquisición de un vehículo Toyota Yaris XS 1.5 6 M/T 5P a través del formulario de adhesión n° 005050033, b) que el día 12/06/2023 resultó adjudicatario, c) que al aceptar la adjudicación optó por el cambio de modelo a un automotor Yaris XLS 1.5 CVT 5P y d) que el día 19/01/2024 se realizó la entrega del automóvil.

Asimismo, las partes están de acuerdo respecto de que el cómputo del plazo de entrega del vehículo comenzó a correr el día 03/08/2023, que el plazo para la entrega del automotor era de 105 días (60 días + 45 días por cambio de modelo) y que los días de demora en la entrega fueron 64 días en total.

Están de acuerdo también en el valor del vehículo, el que fijaron en la suma de \$ 9.427.000.

Finalmente, las partes son contestes en afirmar que el actor con fecha 30/07/2023 cobro por cheque electrónico la suma de \$ 3.384.766,97 en concepto de pago y que la misma se debe imputar al pago de capital.

En función de ello, cabe precisar que la demora injustificada se encuentra debidamente acreditada. Por lo que no cabe otra solución que concluir que la parte demandada debe a la parte actora la penalidad prevista en las condiciones generales que ella misma redactó y que surgen del Contrato –Solicitud de Adhesión. Condiciones Generales.

IV.2) Cuantificación de la multa. Formula indemnizatoria. Conforme los parámetros antes establecidos y lo prescripto por el art. 9 de las Condiciones Generales, corresponde a continuación determinar la cuantía de la multa.

En su mérito, las bases para el cálculo de la multa son las siguientes:

a) Valor móvil del bien tipo (Yaris XS 1.5 6M/T 5P). Como ya vimos, uno de los puntos respecto del cual están de acuerdo las partes es en el valor móvil del vehículo que, en el mes de noviembre de 2023, ascendía a la suma de pesos \$ 9.427.000. Este monto es, entonces, el que corresponde tomar como base a los fines de la determinación de la penalidad.

b) Plazo y tasa de interés aplicable. Sobre ese valor corresponde calcular un interés (no capitalizable) equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales, por el término transcurrido desde la fecha en la que hubiera correspondido su entrega (17/11/2023), hasta fecha en la cual se efectivizó la misma (19/01/2024); esto es, sesenta y cuatro (64) días.

Respecto al monto debido en concepto de multa, según el art. 9 –Toyota Plan Argentina SA

de ahorro para fines determinados –Solitud de Adhesión. Condiciones generales-, corresponde: *“... si la administradora no cumpliera con la entrega del automotor tipo en el plazo estipulado, abonará al adjudicatario dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega del bien, intereses no capitalizables calculados a la tasa activa del banco Nación Argentina para operaciones comerciales, los cuales se aplicarán sobre el valor vigente del automotor tipo por el término transcurrido desde la fecha en la que hubiere correspondido su entrega hasta la de su efectivización. La administradora comunicará al Adherente en forma fehaciente sobre la puesta a disposición de los intereses mencionados, cuando ello corresponda ...”* (sic).

En definitiva, la multa por demora en la entrega es equivalente a los intereses calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales, sobre el valor del Bien Tipo (Origen del Plan), desde la fecha en que hubiere correspondido la entrega del bien y hasta la efectiva entrega del mismo.

c) Cálculo. Resta ahora determinar la cuantía de la multa sobre las bases anteriormente sentadas.

En efecto, a los fines de efectuar los cálculos pertinentes, corresponde tener como base el valor que tenía el automóvil tipo a la fecha en la cual el mismo debió ser entregado, esto es noviembre de 2023, ascendiendo el mismo a la suma de \$ 9.427.000. Ahora bien, la multa se conformará calculando el interés sobre ese valor, equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales, por el término transcurrido desde la fecha en la que hubiera correspondido su entrega (17/11/2023), hasta fecha en la cual se efectivizó la misma (19/01/2024), esto es, por el lapso de 64 días. **Que dicho cálculo arroja la suma de pesos dos millones trescientos ochenta y cuatro mil tres con 46/100 (\$ 2.384.003,46), en concepto de capital adeudado como penalidad.**

Se transcribe a continuación los cálculos efectuados, conforme página del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires – Consejo de la Magistratura:

Importe: \$ 9427000

Tipo Cálculo: Tasa activa del Banco de la Nación Argentina

Fecha Desde: 17/11/2023

Fecha Hasta: 19/01/2024

Principio del formulario

Fecha desde	Fecha hasta	Días transcurridos	Tasa	%Interés	Interés devengado
17/11/2023	16/11/2023	0	12.72%	0.00	\$ 0.00
17/11/2023	20/11/2023	4	12.80%	1.71	\$ 160925.17
21/11/2023	21/11/2023	1	12.85%	0.43	\$ 40385.27
22/11/2023	22/11/2023	1	12.65%	0.42	\$ 39766.23
23/11/2023	23/11/2023	1	12.65%	0.42	\$ 39747.37
24/11/2023	26/11/2023	3	12.81%	1.28	\$ 120750.44
27/11/2023	27/11/2023	1	12.75%	0.42	\$ 40055.32
28/11/2023	28/11/2023	1	12.80%	0.43	\$ 40231.29
29/11/2023	29/11/2023	1	12.77%	0.43	\$ 40115.03
30/11/2023	30/11/2023	1	12.68%	0.42	\$ 39841.64
01/12/2023	03/12/2023	3	12.75%	1.27	\$ 120165.97
04/12/2023	04/12/2023	1	12.77%	0.43	\$ 40133.88
05/12/2023	05/12/2023	1	12.76%	0.43	\$ 40096.17
06/12/2023	06/12/2023	1	12.75%	0.43	\$ 40074.18
07/12/2023	10/12/2023	4	12.81%	1.71	\$ 161000.59
11/12/2023	11/12/2023	1	12.84%	0.43	\$ 40347.56
12/12/2023	12/12/2023	1	12.78%	0.43	\$ 40171.59
13/12/2023	13/12/2023	1	12.73%	0.42	\$ 39998.76
14/12/2023	14/12/2023	1	12.73%	0.42	\$ 40017.61
15/12/2023	17/12/2023	3	12.83%	1.28	\$ 120986.12
18/12/2023	18/12/2023	1	12.81%	0.43	\$ 40250.15

19/12/2023	19/12/2023	1	12.80%	0.43	\$ 40212.44
20/12/2023	20/12/2023	1	12.75%	0.42	\$ 40055.32
21/12/2023	21/12/2023	1	12.61%	0.42	\$ 39631.11
22/12/2023	25/12/2023	4	12.65%	1.69	\$ 158989.50
26/12/2023	26/12/2023	1	12.81%	0.43	\$ 40269.00
27/12/2023	27/12/2023	1	11.14%	0.37	\$ 35021.30
28/12/2023	01/01/2024	5	10.82%	1.80	\$ 170063.08
02/01/2024	02/01/2024	1	10.80%	0.36	\$ 33952.91
03/01/2024	03/01/2024	1	10.78%	0.36	\$ 33877.50
04/01/2024	04/01/2024	1	10.74%	0.36	\$ 33742.38
05/01/2024	07/01/2024	3	10.75%	1.08	\$ 101340.25
08/01/2024	08/01/2024	1	10.82%	0.36	\$ 34012.62
09/01/2024	09/01/2024	1	10.65%	0.36	\$ 33472.13
10/01/2024	10/01/2024	1	10.76%	0.36	\$ 33820.93
11/01/2024	11/01/2024	1	10.78%	0.36	\$ 33858.64
12/01/2024	14/01/2024	3	10.76%	1.08	\$ 101462.80
15/01/2024	15/01/2024	1	10.71%	0.36	\$ 33644.96
16/01/2024	16/01/2024	1	10.82%	0.36	\$ 34012.62
17/01/2024	17/01/2024	1	10.68%	0.36	\$ 33566.40
18/01/2024	19/01/2024	1	10.80%	0.36	\$ 33937.20

d) Intereses: Por último, a dicho importe corresponde adicionarle intereses judiciales a partir de la mora en el cumplimiento de la obligación.

En efecto, el monto así obtenido, devengará un interés desde la mora en el cumplimiento de la penalidad (diez días hábiles posteriores a la entrega del vehículo, esto es, desde el 05/02/2024) hasta la fecha de su efectivo pago. Habiendo la demandada abonado con fecha 30/07/2024 la suma de \$ 3.384.766,97, es que los intereses que corresponde aplicar deben ser calculados hasta la fecha de su efectivo pago. Sin embargo, como ya lo hemos visto, la demandada efectuó un pago parcial con fecha 30/07/2024. Por tanto, corresponde que los intereses sean calculados hasta esa fecha, debiendo luego, sobre el saldo insoluto, calcular los

intereses que se devenguen desde aquel día y hasta la fecha de su efectivo pago.

Con relación al interés judicial que corresponde aplicar, no se me escapa que el actor en la demanda solicitó la aplicación de la tasa pasiva con más un interés mensual del 8%. Ahora bien, conforme doctrina judicial ensayada por nuestro Tribunal Superior de Justicia quien dispuso que a partir del 01/01/2023 se fijara una tasa de interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA con más un interés del tres por ciento nominal mensual (TSJ Cba., Sala Laboral, “SEREN, SERGIO ENRIQUE C/ DERUDDER HERMANOS S.R.L. - ORDINARIO – DESPIDO-Expte. Nro. 3281572“, Sentencia Nro. 128 del 01/09/2023), es que estimo prudente seguir el criterio del Cupular Tribunal. En función de ello, es que considero que el interés judicial que corresponde aplicar al presente caso es el equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA con más un interés nominal mensual del 3%.

e) En función de todo lo expuesto, es que corresponde hacer lugar a la multa reclamada por la suma de **pesos dos millones trescientos ochenta y cuatro mil tres con 46/100 (\$ 2.384.003,46)** con más los intereses antes dispuestos. Ello, sin perjuicio de que, al momento de practicarse la liquidación correspondiente, se deberá imputar al pago de la suma debida el monto oportunamente abonado por la demandada (\$ 3.384.766,97), y en caso de quedar un saldo insoluto a favor del actor, es que corresponderá aplicar los intereses correspondientes (tasa pasiva + 3% nominal mensual) desde el 30/07/2024 (fecha del pago parcial) hasta la fecha de su efectivo pago.

V) Daño punitivo. El actor solicita que se imponga a la empresa demandada una multa civil (daño punitivo), la que asciende a la suma de pesos cinco millones (\$ 5.000.000), en función de los hechos que dieron motivo al pleito.

Corresponde, pues, analizar este rubro.

a) En nuestro ordenamiento jurídico la ley Defensa del Consumidor ha previsto dos hipótesis -que se complementan- para la procedencia de la “multa civil” (también llamado “daño punitivo”): 1) El *incumplimiento de las obligaciones* legales o contractuales por parte del

proveedor (art. 52 bis, Ley 24.240); 2) La ejecución de cualquiera de las *conductas tipificadas en el art. 8 bis íb.* (“que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”; “ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice”; “En los reclamos extrajudiciales de deudas... utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial”).

Ahora bien, existe suficiente consenso en orden a que -más allá de la letra del art. 52 bis- no basta con el mero incumplimiento de las obligaciones (legales o contractuales) a cargo del proveedor para que se torne procedente la multa, sino que hace falta algo más: el elemento subjetivo que consistiría en una conducta deliberada o de serio menosprecio hacia los derechos del consumidor y que se traduce en dolo o culpa grave. Es decir, es necesario que - además del incumplimiento objetivo que genere un daño- concorra en la conducta del proveedor un reproche subjetivo de gravedad tal que torne conveniente adoptar esa medida excepcional con el objeto de disuadir al dañador de la actitud que ha generado el ilícito, para evitar que continúe repitiéndose (conf. TSJ, Sala CyC, “Teijeiro o Teigeiro, Luis Mariano c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.- Abrev.- Recurso de casación”, Sent. N° 63, 15/04/12).

En efecto, *“sin lugar a dudas la redacción de la norma deja mucho que desear por su amplitud e imprecisión, pero de lo que no cabe duda es que el legislador ha dejado librado totalmente al arbitrio judicial la apreciación en cada caso concreto de la procedencia o improcedencia de la multa civil y un prudente ejercicio de esa amplísima atribución no puede perder de vista la naturaleza y características que tiene este instituto en los ordenamientos jurídicos que le han servido de fuente, como así también la construcción que en nuestro país han realizado la doctrina y la jurisprudencia, la que ha señalado que la noción misma de ‘daño punitivo’ está indisolublemente unida a la de ‘conducta reprochable’”* (C3a CC Cba., “Teijeiro o Teigeiro, Luis Mariano c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.-

Abreviado- otros”, Sent. N° 49, 17/04/11; Sem. Jdco. N° 1855, p. 703).

Adviértase que “*el punto decisivo radica en la verdadera finalidad de esta institución, la que apunta a dos objetivos esenciales: prevenir el acaecimiento de hechos similares, favoreciendo la prevención de futuras lesiones y por otro, punir graves inconductas. Dichas sanciones civiles se aplican como castigo a un infractor de una norma civil, conteniendo una finalidad ejemplificadora y moralizadora, a los efectos de prevenir conductas similares que afecten los derechos de los consumidores. Y el propósito punitivo del instituto no le otorga sin más el carácter penal, ya que el Derecho de Daños puede y debe cumplir una finalidad de esta índole, la que no es excluyente del Derecho Penal, con lo cual no se advierte inconveniente alguno en su emplazamiento en la esfera privada*” (TSJ, Sala CyC. “Defilippo Dario Eduardo y otro c/ Parra Automotores S.A. y otro- Abrev.”, Sent. N° 61, 10/05/16 –énfasis agregado-).

Se trata, entonces, de entender que cuando se habla de “daño punitivo”, debe tenerse presente el doble contenido sancionador y disuasivo, en el ámbito del derecho privado, aunque, eso sí, con un fuerte componente público derivado del reconocimiento del derecho de los consumidores en el ámbito constitucional (art. 42 C.N.). De allí que se haya sostenido su constitucionalidad (conf. C4a CC Cba., “Defilippo Dario Eduardo y otro c/ Parra Automotores S.A. y otro- Abrev.”, Sent. N° 72, 01/07/14, Diario Jurídico N° 2800, 21/07/14; C8a CC Cba., “Joaquín Alejandro Cesar c/ Orbis Cia. Argentina de Seguros S.A.- abrev.”, Sent. N° 98, 8/08/17; C9a CC Cba., “Geuna María Josefa c/ Banco Comafi S.A.- Abrev.”, Sent. N° 1, 9/02/15. Diario Jurídico N° 2965, 24/04/15).

De lo hasta aquí expuesto se coligue que para la procedencia de la multa civil prevista por la L.D.C. es necesaria la concurrencia de dos requisitos: **1) el elemento subjetivo**, que es más que la culpa o la debida diligencia; se trata de conducta deliberada, culpa grave o dolo, negligencia grosera, temeraria, actuación cercana a la malicia; así la conducta del proveedor debe ser indignante, desaprensiva o antisocial; **2) el elemento objetivo**, esto es una conducta que produzca un daño individual o de incidencia colectiva, que por su gravedad,

trascendencia social, repercusión institucional exijan una sanción ejemplar.

En una palabra, se trata de una sanción pecuniaria disuasiva de carácter excepcional -y por ende de interpretación restrictiva- que sólo se justifica cuando el proveedor actúa con un grave menosprecio o indiferencia hacia los derechos del consumidor, impuesta con el fin de desalentar esa conducta en el futuro (función preventiva).

b) En el caso sometido a juzgamiento, entiendo que se configuran los presupuestos de la multa solicitada.

Adviértase que el elemento subjetivo de la figura se encuentra acreditado.

En efecto, como vimos anteriormente, la administradora del plan incurrió en un grave incumplimiento a sus obligaciones constitucionales (art. 42, Constitución Nacional) y legales (arts. 4, 8 bis, Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, reformada por Ley N° 26.361).

Es que se encuentra acreditado en autos, que la empresa demandada desplegó una conducta consciente consistente en que, pese a que el Sr. Brain había cumplimentado con todas las obligaciones a su cargo y habiendo sido el vehículo entregado con 64 días de demora, aquella no abonó en tiempo oportuno la multa que ella misma había dispuesto en las condiciones generales de contratación (art. 9).

Es decir, a sabiendas la demandada de que la entrega del vehículo se efectuó fuera del plazo oportunamente convenido, esta omitió abonar al actor consumidor la multa que sobre ella pesaba. Y si bien se encuentra reconocido entre las partes que con fecha 30/07/2024 el actor recibió en pago la suma de \$ 3.384.766,97, ello no obsta a que el pago realizado fue parcial, extemporáneo y luego incluso de que el actor interpusiera la presente demanda judicial (01/07/2024), con todo lo que ello implica.

En fin, debo tener por acreditado que, hasta el momento de interposición de la demanda, el consumidor no había cobrado la multa que por disposición contractual de la demandada le correspondía, obligándolo en consecuencia a recurrir a instancias judiciales para obtener una respuesta de tal incumplimiento.

Es decir, la demandada a sabiendas de que entregó tardíamente el vehículo adjudicado sin siquiera invocar algún motivo de la tardanza, omitió erogar la multa que le correspondía al actor según contrato. Nótese que la accionada en su contestación de demanda señala que la oposición del actor a la liquidación practicada fue lo que imposibilitó el pago de la multa. Ahora bien, cabe señalar, que dicha circunstancia no se encuentra probada.

En conclusión, considero que, la circunstancia de haber colocado al actor consumidor en la necesidad de efectuar una serie de reclamos, entre ellos, la necesidad de interponer una demanda judicial a los fines de obtener el cobro de la multa que por contrato le correspondía, justifica en mi opinión la imposición de una sanción civil.

No debemos olvidarnos además que, estamos ante un contrato de adhesión en virtud del cual el actor consumidor adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, siendo en el caso, la empresa demandada una compañía de enorme trayectoria a nivel mundial.

Tiene dicho la jurisprudencia que: *“...constituye un hecho grave susceptible de 'multa civil' por trasgresión del LDC. 8 bis que exige un trato digno al consumidor, colocarlo en un derrotero de reclamos, en el que se haga caso omiso a la petición”* (CNCom., Sala F, 12/07/18. “López Bausset Matías c/ Auromilenio S.A. y otro s/ ordinario”, Diario Jurídico N° 3750, 09/10/18).

Debe tenerse en consideración *“el tiempo perdido por el consumidor para obtener el restablecimiento de sus derechos. En este sentido, la doctrina especializada en derecho del consumidor, que se comparte, destacó que: “Muchas veces, por estas cuestiones, los consumidores deben dejar de atender sus cuestiones personales (trabajo, estudio u otras obligaciones) o renunciar a disponer libremente de su tiempo para embargarse en fatigosos reclamos, llamadas a centros de atención telefónica despersonalizados, cuando no a un verdadero peregrinar a oficinas de atención al cliente, servicios técnicos, organismos de defensa del consumidor, abogados, asociaciones de consumidores, etc., con las consiguientes*

erogaciones de traslados, costos, llamadas telefónicas, gastos administrativas, entre otros, sumado al preciado bien del tiempo...Entendemos que no resulta necesario fundamentar la importancia de la disposición del tiempo para el desarrollo de actividades productivas que provean el sustento de una persona y su familia en un mercado complejo, competitivo y flexibilizado como el que atravesamos en estos tiempos.” (Barocelli, Sergio S., El valor tiempo como menoscabo a ser reparado al consumidor. Su cuantificación, publicado en: <http://www.acaderc.org.ar/>, el destacado me pertenece)” (C5a CC Cba., “Farías Marcos Alejandro y otro c/ Constructora del Interior S.A.- ordinario- daños”, Sent. N° 07, 11/02/20). Todo ello, demuestra que la empresa demandada no sólo ha incurrido en un supuesto de abuso de posición dominante, sino que también ha infringido el trato digno que merece todo consumidor (arg. art. 8° bis de la Ley 26.361, arts. 1092 a 1094, CCCN) configurándose así un grave menosprecio o indiferencia hacia los derechos del consumidor. Lo cual amerita desalentar esa conducta en el futuro (función preventiva), a través de la condena de daño punitivo.

c) Para la cuantificación del rubro (tarea harto difícil) el art. 52 bis, Ley 24.240 establece que deben ponderarse *"la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso"*.

No desconozco que, en búsqueda de objetividad, se ha propugnado la utilización de fórmulas matemáticas para cuantificar el daño punitivo, en especial la denominada “Irigoyen Testa” (conf. IRIGOYEN TESTA, Matías, Monto de los Daños Punitivos para Prevenir Daños Reparables, en Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de La Empresa, La Ley, Año II, número 6, diciembre de 2011, pp.87-94; ACCIARRI, Hugo A., "¿Deben emplearse fórmulas para cuantificar incapacidades?", en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, año IX, n° V, mayo de 2007).

Ahora bien, dicha fórmula tiene en cuenta el resarcimiento por los daños reparables que corresponden a la víctima y la probabilidad de que un damnificado decida transitar todo el periplo necesario y logre una condena resarcitoria por los padecimientos infligidos, que

incluya daños punitivos; pero lo cierto y concreto es que -a diferencia de lo que ocurre con la fórmula “Marshall”- sus variables -salvo la que se identifica con el valor del daño patrimonial reconocido al reclamante- dependen de la subjetiva e improbable estimación discrecional de quien la aplica

En efecto, *“el verdadero y único problema —pero ¡qué problema!— es estrictamente fáctico, y consiste en la absoluta orfandad informativa acerca las magnitudes concretas con que deben reemplazarse las variables abstractas de esa fórmula. Para empezar, no tenemos la menor idea de cuántos episodios como el que motiva este juicio se presentan en algún período determinado —por ejemplo anualmente—, en relación a un cierto universo de clientes de bancos. ¿Serán 1 de cada 1000, de cada 10000, de cada 50000 clientes? No lo sabemos. ¿Y cuántos de esos indeterminados afectados que no consienten el atropello, pasa de la mera protesta verbal a un reclamo más formal? (hace una presentación escrita ante el banco; envía una carta documento con el asesoramiento de un letrado; ocurre por ante algún organismo de defensa del consumidor; etc.): tampoco lo sabemos. A su turno, ¿cuántos de estos desconformes activos, deciden dar un paso más y formular un reclamo judicial? Otro misterio. ¿Tenemos, acaso, estadísticas confiables y disponibles, acerca del porcentaje de condenas judiciales que se pronuncian en reclamos de consumidores contra bancos, en supuestos similares o asimilables al de autos? Tampoco, que yo sepa. ¿Para qué seguir?. En este contexto de absoluta incerteza, decir que una persona de cada diez estaría dispuesta a iniciar un juicio, es una afirmación tan azarosa y al mismo tiempo tan válida como decir uno de cada ocho, uno de cada veinte o uno de cada cincuenta. Nadie puede impugnar, fundadamente, ninguna de esas —u otras imaginables— magnitudes, y nadie puede defenderlas, tampoco, fundadamente. A su turno, nadie puede resolver, fundada y objetivamente, quién tiene razón.”* (voto del Dr. Ribichini, Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, sala I, “Castaño, María Alejandra c/ Banco Credicoop Cooperativo Limitado s/ daños”, 06/10/2016, Le Ley Online: AR/JUR/70973/2016).

En función de lo expuesto, no considero conveniente aplicar la fórmula de matemática financiera antes aludida.

El actor reclama por este rubro la suma de pesos cinco millones (\$ 5.000.000).

Cabe tener presente, en primer lugar, que la demandada es una Sociedad Anónima, cuya solvencia cabe presumir.

Además, se encuentra demostrada la entidad del incumplimiento grave.

El monto otorgado por este concepto debe ser suficiente para disuadir a las proveedoras de proseguir su comportamiento, abiertamente contrario a los principios y obligaciones consagrados por el régimen consumeril.

Es que, a los fines de poder cumplir con su finalidad, la sanción punitiva prevista en el art. 52 bis LDC debe resultar relevante de forma tal que efectivamente logre que la accionada revea su comportamiento a los fines de prevenir que otros usuarios sufran daños de similares características; lo que no se lograría de imponerse una multa cuyo monto sea exiguo.

Por todo ello, considero que el monto peticionado (\$ 5.000.000) resulta un tanto excesivo, teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento en el caso concreto y que la demandada, pese a haber realizado el pago de la multa en forma parcial y con seis meses de demora, lo cierto es que, aunque tardíamente, abonó gran parte de la multa en cuestión. En función de ello, estimo que corresponde hacer lugar a la sanción peticionada por la suma de pesos tres millones (\$ 3.000.000); monto este que cumple con el fin preventivo y sancionatorio, que es aquel que la sanción debe lograr alcanzar.

Por ello, **corresponde condenar a la empresa demandada a pagar la suma indicada (\$ 3.000.000) en concepto de daño punitivo;** suma esta última a la que deberán adicionarse los intereses correspondientes a la **tasa pasiva del BCRA, más el tres por ciento (3 %) nominal mensual.**

Dada la especial naturaleza de la sanción que se impone, sus intereses sólo podrán devengarse con posterioridad a su imposición, conforme el criterio expuesto por el Tribunal Superior de

Justicia de la Provincia (Sala CC, Cba. 29/4/22, Sentencia N° 52. Trib. de origen: Cám. CC. Fam. Trab., Marcos Juárez, Cba. “Vendivengo, Mirta Susana c/ Telecom Argentina S.A - Expte. Nro. 6953310); por ende, dichos intereses se computarán **desde el dictado de la presente resolución y hasta su efectivo pago.**

VI) Costas. Atento el resultado del presente, corresponden que las costas sean impuestas a la parte demandada “Toyota Plan Argentina SA de Ahorro Para Fines Determinados” por adjetivar el carácter de vencida (art. 130, CPCC).

VII) Honorarios. A los fines de establecer los honorarios de los abogados de la parte actora, Dres. Federico Alberto Varesini y Remo Miguel Bergoglio, cabe precisar que en función del resultado del juicio y a tenor de lo establecido por el art. 31, inc. 1° de la ley 9459, la base regulatoria es el monto de la condena con más los intereses. En consecuencia, la base regulatoria asciende a la suma de \$ 6.386.047,67 (comprende el monto de la multa debidamente actualizado más el importe correspondiente al daño punitivo).

Sobre dicha suma se aplica el porcentaje previsto por la escala del art. 36 Lp 9459, en su punto medio (inc. a, 22,5%). Practicados los cálculos, los mismos arrojan la suma de pesos un millón cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos sesenta con 72/100 (\$ 1.436.860,72); suma ésta en que quedan justipreciados, en conjunto y proporción de ley, los emolumentos de los abogados del actor, Dres. Federico Alberto Varesini y Remo Miguel Bergoglio.

Hágase saber a los letrados y profesionales intervinientes que, si al momento de girarse la correspondiente orden de pago en concepto de “honorarios” alguno de ellos se encuentra inscripto en el IVA, se le adicionará la alícuota correspondiente a dicho tributo.

No corresponde regular, en esta oportunidad, los honorarios del apoderado de la empresa demandada, Dr. José Ignacio Vocos, en función de lo normado por el art. 26 CA, en sentido contrario.

Por todo lo expuesto;

RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor Sr. Saúl Nahuel Brain en

contra de Toyota Plan Argentina SA de Ahorro para Fines Determinados y, en consecuencia, condenarla a:

a) pagar en concepto de multa por demora injustificada prevista en el art. 9 de las condiciones generales de contratación, la suma de pesos dos millones trescientos ochenta y cuatro mil tres con 46/100 (\$ 2.384.003,46), con más sus intereses conforme fuera explicitado en el considerando respectivo. En la etapa de liquidación se deberá tener en cuenta el pago parcial efectuado por la empresa demandada, conforme los lineamientos sentados en el considerando correspondiente.

b) pagar en concepto de daño punitivo, la suma de pesos tres millones (\$ 3.000.000), con más los intereses determinados en el considerando correspondiente.

2º) Imponer las costas a la demandada, Toyota Plan Argentina SA de Ahorro para Fines Determinados.

3º) Regular, en conjunto y proporción de ley, los honorarios de los Dres. Federico Alberto Varesini y Remo Miguel Bergoglio, en la suma de pesos un millón cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos sesenta con 72/100 (\$ 1.436.860,72) .

Hacer saber a los letrados y profesionales intervinientes que, si al momento de girarse la correspondiente orden de pago en concepto de “honorarios” alguno de ellos se encuentra inscripto en el IVA, se le adicionará la alícuota correspondiente a dicho tributo.

No regular en esta oportunidad los honorarios del Dr. José Ignacio Vocos.

PROTOCOLICÉSE Y HAGASE SABER.

Texto Firmado digitalmente por:

ABELLANEDA Roman Andres

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.02.11